

근로계약서(예시)

기상청 ○○○장(이하 “채용권자”라 한다)과 ○○○(이하 “근로자”라 한다)는 「기상청 공무직 등 근로자 취업규칙(이하 “관리규칙”)」에 따라 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 준수할 것을 약정한다.

성명	성별	연령	생년월일	현주소	
연락처			최초계약일	근무기관	근무형태
자택					
핸드폰					

제1조(근로계약기간)

근로계약기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로 한다.

(공무직은 근로계약일부터 관리규칙의 정년까지 근무하는 것으로 한다.)

※ 수습기간을 두는 경우, 3개월 미만으로 수습기간 계약 후 수습이 완료되면 본 채용 및 계약서 갱신

제2조(수습기간)

① 수습기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로 하며 “채용권자”는 수습기간 중 “근로자”의 근무태도, 품성, 업무수행능력 등을 종합 평가하여 본 채용 여부를 결정한다.

② “채용권자”는 수습기간 중에 있는 “근로자”가 제1항의 평가요건을 갖추지 못하였다고 인정하는 경우 본 채용을 거부하거나 고용을 종료할 수 있다.

제3조(근무기관 및 업무내용)

① 근무기관 : ○○지방기상청

② 직종(업무내용) :

③ 채용권자는 업무상의 필요, 근로자의 고충해소 및 업무능력 향상 등을 위해 근로자의 근무부서 및 업무내용을 변경할 수 있다.

※ 근로자 ○○○는 위 제3항의 내용을 확인하였습니다. (서명).

제4조(보수)

① (임금) “채용권자”는 “근로자”에 대한 월 보수로 약 ○○○원을 지급하기로 한다. (또는 일일 임금단가는 약 ○○○원으로 한다.)

② (임금의 구성) 임금의 구성항목은 다음과 같다. 이 경우, “채용권자”는 예산의 범위 내에서 “근로자”에게 식비, 복지포인트, 명절휴가비(중도퇴직자와 무급휴직자는 제외), 각종 수당(연장·야간·휴일 근로수당)은 실적급이며, 주휴수당, 연차유급휴가 미사용수당 등을 지급한다.

구성항목	금 액	계산방법
기본급	원	시간 (주휴포함)
연장근로수당	원	시간
휴일근로수당	원	시간
식비	원	
...	...	
월 보수합계	원	

※ 각 채용권자별 보수, 식비, 복지포인트(연 0회), 명절휴가비(연 0회), 수당 임금 지급 방식에 따라 명확하게 기술

③ (산정기간 및 지급시기) 임금의 산정기간은 매월 0일부터 매월 0일까지로 하며, 임금의 지급은 매월 말 일에 “근로자” 명의의 예금계좌에 입금한다(예금 계좌번호 : 〇〇은행 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇〇〇). 다만, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.

④ (정산) 보수지급 후 “근로자”의 퇴직 등 보수변동사유가 발생할 경우에 “채용권자”는 “근로자”가 기 지급 받은 급여 중 근무하지 않은 날에 해당하는 급여를 “근로자”에게 지급해야 할 퇴직금 등 금품에서 정산하고 지급하며 정산금액이 없는 경우에는 “근로자”는 이를 반납해야 한다.

⑤ (감액지급) “채용권자”는 “근로자”가 결근을 한 경우 결근일수에 해당하는 급여 및 주휴수당을, 질병, 부상으로 인한 휴가일수가 법정휴가일수를 초과한 경우 그 초과일수에 해당하는 급여를 제하고 지급한다. 다만, 업무수행으로 인한 경우는 그러하지 아니하다.

⑥ 공무원 근로자의 임금 등은 예산의 범위 내에서 공무원 처우 인상률 등 제반사항을 고려하여 매년 별도로 정하고, 연도별 보수 변동 시 그 내역을 작성 후 근로자가 이를 확인 서명한다.

제5조(근로시간 및 휴게시간)

① “근로자”의 근로시간은 매주 〇요일부터 〇요일, 〇〇시부터 〇〇시까지 근무(휴게시간 〇〇시~〇〇시)를 원칙으로 한다. 다만, “채용권자” 또는 “근로자”가 담당할 사무의 부여, 복무사항을 실질적으로 관리하는 자가 업무상 필요에 의해 근무시간 등을 조정하는 경우 이에 따른다.

② 교대근로 형태의 “근로자”는 사용부서의 장이 운영하는 근로시간을 따른다.

(별지 근무표 등을 작성하여 정한 경우 그에 따름)

③ 소정근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간의 범위로 하며 근로시간 4시간에 대하여 30분, 8시간에 대하여 1시간 이상을 휴게시간으로 부여한다.(야간근무시간대의 휴게시간은 근로의 특성을 감안하여 사용부서의 장이 정한다.) 휴게시간은 직종 및 업무 특성상 달리 부여할 수 있으며, 사업장 내에서 휴게하는 것을 원칙으로 한다.

제6조(휴일)

① 1주 소정근로일을 개근한 경우 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일, 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날(5월 1일)과 「관공서의 공휴일에 관한 규칙」에 따른 공휴일(제1호 일요일 제외)은 유급휴일로 한다. 다만, 무급휴무일에 「관공서의 공휴일에 관한 규칙」 제2조제2호부터 제11호까지의 규칙에 따른 공휴일과 같은 규칙 제3조에 따른 대체공휴일이 겹치는 경우 임금을 지급하지 않는다.

② 연차유급휴가 및 생리휴가는 「근로기준법」을, 그 밖의 휴가는 “관리규칙”을 따른다.

제7조(비밀유지)

① “근로자”는 업무상 알게 된 비밀을 외부에 누설하여서는 아니 된다.

② “근로자”가 제1항의 규칙을 위반하였을 때에는 관계법령의 규칙에 의한 민·형사상의 책임을 진다.

③ “근로자”는 별첨 ‘서약서’를 준수하여 성실히 업무를 수행해야 한다.

제8조(청렴)

“근로자”는 「기상청 공무원 행동강령」을 준용하여 청렴하게 직무를 수행해야 한다.

제9조(손해배상)

“근로자”는 고의 또는 과실로 우리 청에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 배상해야 한다.

제10조(계약의 해지)

- ① “채용권자”는 “관리규칙” 제48조 제1항 각 호의 해고사유가 발생하는 경우 이 계약을 해지할 수 있다.
- ② 이 계약을 해지하고자 할 때에는 “채용권자”는 해지 예정일 30일전까지, “근로자”는 해지 예정일 10일전까지 상대방에게 서면으로 통지를 해야 한다. 다만, 제2조 제2항에 따라 “채용권자”가 본 채용을 거부하거나 고용을 종료하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ “채용권자”는 수습기간 평가에 따라 계약을 해지하는 경우 수습기간 종료일 10일 전까지 계약 해지를 서면으로 통지해야 한다.
- ④ “근로자”는 제2항 본문의 규칙에 따라 계약해지 통지를 한 경우 계약해지일까지 성실히 근무해야 한다.
- ⑤ “채용권자”가 “근로자”에게 제2항 본문의 규칙에 따른 해지 통지를 하지 않은 경우에는 “근로자”에게 30일분의 통상임금을 지급한다. 다만, 제2항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

제11조(기타)

이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」등 노동관계법령 및 “관리규칙”에서 정하는 바에 따른다.

제12조(계약서의 보관)

“채용권자”와 “근로자”는 상호 대등한 입장에서 이 계약을 체결하고 신의에 따라 계약상의 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인 한 후 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

(채용권자)

(근로자)

기상청

○○○장

(서명 또는 인)

성 명 :

(서명 또는 인)